

LC 24/75

Lei Hackeada do EVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 24

DE 7 DE JANEIRO DE 1975

Dispõe sobre os **convênios para a concessão de isenções** do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - As **isenções** do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão **concedidas ou revogadas nos termos de convênios** celebrados e ratificados **pelos Estados** e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo **também se aplica:**

I - à **redução da base de cálculo;**

II - à **devolução total ou parcial**, direta ou indireta, condicionada ou não, **do tributo**, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de **créditos presumidos;**

IV - à **quaisquer outros incentivos ou favores fiscais** ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às **prorrogações** e às extensões **das isenções vigentes** nesta data.

CONCESSÃO E REVOGAÇÃO NOS TERMOS DO CONVÊNIO

isenção

redução da base de
cálculo

devolução do tributo

créditos presumidos

outros incentivos ou
favores

prorrogações das
isenções vigentes à
data da lei

Art. 2º - Os **convênios** a que alude o art. 1º, serão celebrados **em reuniões** para as quais tenham sido **convocados representantes de todos os Estados** e do Distrito Federal, sob a **presidência** de representantes **do Governo federal**.

§ 1º - As reuniões se realizarão com a **presença** de representantes da **maioria das Unidades da Federação**.

§ 2º - A **concessão** de benefícios dependerá sempre de **decisão unânime** dos Estados representados; a sua **revogação** total ou parcial dependerá de aprovação de **quatro quintos**, pelo menos, dos representantes presentes.



§ 3º - Dentro de **10 (dez) dias**, contados da data final **da reunião** a que se refere este artigo, a resolução nela adotada será **publicada no Diário Oficial da União**.

Art. 3º - Os convênios **podem dispor** que a **aplicação** de qualquer de suas cláusulas seja limitada a uma ou **a algumas Unidades da Federação**.

Art. 4º - Dentro do prazo de **15 (quinze) dias** contados **da publicação** dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o **Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não** os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a **falta de manifestação** no prazo assinalado neste artigo.

§ 1º - O disposto neste artigo **aplica-se também às Unidades da Federação** cujos representantes **não tenham comparecido** à reunião em que hajam sido celebrados os convênios.

§ 2º - Considerar-se-á **rejeitado o convênio que não for expressa ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da Federação** ou, nos casos de revogação a que se refere o art. 2º, § 2º, desta Lei, pelo Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos das Unidades da Federação.

Art. 5º - Até 10 (dez) dias depois de findo o prazo de **ratificação** dos convênios, promover-se-á, segundo o disposto em Regimento, a **publicação** relativa à **ratificação ou à rejeição** no Diário Oficial da União.

Art. 6º - Os convênios entrarão **em vigor** no **trigésimo dia após a publicação** a que se refere o art. 5º, salvo disposição em contrário.



Art. 7º - Os convênios ratificados obrigam todas as Unidades da Federação inclusive as que, regularmente convocadas, não se tenham feito representar na reunião.

Nota: caso a um estado tenha sido convocado para a reunião de deliberação do convênio e não tenha comparecido, ainda assim o convênio, se ratificado, valerá também para ele.



Art. 8º - A **inobservância** dos dispositivos desta Lei acarretará, **cumulativamente**:

I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria;

II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

Parágrafo único - As **sanções** previstas neste artigo **poder-se-ão acrescer a presunção de irregularidade das contas** correspondentes ao exercício, **a juízo do Tribunal de Contas da União**, e a suspensão do pagamento das quotas referentes ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos nos itens VIII e IX do art. 21 da Constituição federal.

Art. 9º – É **vedado aos Municípios**, sob pena das sanções previstas no artigo anterior, **concederem qualquer dos benefícios relacionados** no art. 1º no que se refere **à sua parcela** na receita do imposto de circulação de mercadorias.

***Nota:** como é sabido, 25% do valor arrecadado de ICMS é destinado aos municípios de cada estado. Entretanto, os municípios não têm autonomia para conceder benefícios relacionados a um imposto de competência estadual.*



Art. 10 – Os **convênios definirão as condições gerais** em que se poderão **conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento** do imposto de circulação de mercadorias.

Art. 11 – O **Regimento das reuniões** de representantes das Unidades da Federação será **aprovado em convênio**.

Art. 12 – São mantidos os benefícios fiscais decorrentes de convênios regionais e nacionais vigentes à data desta Lei, até que revogados ou alterados por outro.

§ 1º – Continuam em vigor os benefícios fiscais ressaltados pelo § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação que lhe deu o art. 5º do Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de 1969, até o vencimento do prazo ou cumprimento das condições correspondentes.

§ 2º – **Quaisquer outros benefícios fiscais** concedidos pela legislação estadual **considerar-se-ão revogados** se não forem convalidados pelo primeiro convênio que se realizar na forma desta Lei, **ressaltados os concedidos por prazo certo ou em função de determinadas condições** que já tenham sido incorporadas ao patrimônio jurídico de contribuinte. O prazo para a celebração deste convênio será de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação desta Lei.

§ 3º – A convalidação de que trata o parágrafo anterior se fará pela aprovação de 2/3 (dois terços) dos representantes presentes, observando-se, na respectiva ratificação, este quorum e o mesmo processo do disposto no art. 4º.

Art. 13 – O art. 178 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 178** – A **isenção, salvo** se concedida por **prazo certo** e em função de determinadas **condições**, pode ser **revogada ou modificada por lei**, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”

Art. 14 – Sairão com **suspensão do Imposto** de Circulação de Mercadorias:

I – as mercadorias remetidas pelo estabelecimento **do produtor para** estabelecimento de **Cooperativa** de que faça parte, situada **no mesmo Estado**;

II - as mercadorias remetidas pelo estabelecimento **de Cooperativa** de Produtores, **para estabelecimento, no mesmo Estado, da própria Cooperativa**, de Cooperativa Central ou de Federação de Cooperativas de que a Cooperativa remetente faça parte.

§ 1º - O **imposto** devido pelas saídas mencionadas nos incisos I e II **será recolhido pelo destinatário** quando da **saída subsequente**, esteja esta **sujeita ou não ao pagamento** do tributo.

Nota: O benefício da suspensão não é uma isenção, mas sim um diferimento do pagamento do imposto. Em vez de o tributo ser recolhido em duas etapas (Produtor -> Cooperativa -> Varejista), ele é unificado e recolhido de uma só vez na saída final da cooperativa. Isso simplifica a apuração e fortalece o sistema cooperativista.



§ 2º - Ficam revogados os incisos IX e X do art. 1º da Lei Complementar nº 4, de 2 de dezembro de 1969.

Art. 15 - O disposto nesta Lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na **Zona Franca de Manaus**, sendo vedado às demais Unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas.

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 7 de janeiro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.